

0003129-90.2018.8.26.0322

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Fábio Renato Mazzo Reis

Comarca: Lins

Foro: Foro de Lins

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 06/07/2022

... EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. 1. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA E MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO FUNDADOS, EXCLUSIVAMENTE, EM DENÚNCIA ANÔNIMA. IMPROCEDÊNCIA DA ALEGAÇÃO. REALIZAÇÃO DE INVESTIGAÇÕES PRELIMINARES. 2. DECISÃO QUE DETERMINOU A MEDIDA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. 3. IMPRESCINDIBILIDADE PARA O PROSSEGUIMENTO DAS INVESTIGAÇÕES. 4. ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Lins

Foro de Lins

2ª Vara Criminal

Rua Gil Pimentel Moura, 51, Lins-SP - cep 16400-920

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

0003129-90.2018.8.26.0322 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0003129-90.2018.8.26.0322

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência - 346/2018 - Delegacia de Polícia de Lins, 8234/2017 - Delegacia de Polícia de Lins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Rodrigo Aparecido Rodrigues

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Fábio Renato Mazzo Reis

Vistos.

RODRIGO APARECIDO RODRIGUES, vulgo "Diguinho", qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 157, §2º, inciso II do Código Penal, porque, em concurso de agentes e unidade de desígnios com indivíduo não identificado, subtraiu, para proveito comum, com grave ameaça, coisa alheia móvel, consistente em um aparelho celular da marca Samsung A7, avaliado em R\$ 1.300,00, pertencente à vítima Ana Paula Smanioti.

A denúncia foi recebida (fl. 93).

Posteriormente ao recebimento da denúncia, foi juntado aos autos ofício de fls. 89/92, encaminhado pelo do Setor de Investigações da Polícia Judiciária de Lins, informando a localização da partícipe Jéssica Fernanda da Cruz Oliveira, indicada nas declarações de Rodrigo. O Ministério Público, por sua vez, a fls. 97/99, fez pedido de arquivamento em relação a Jéssica, por considerar não haver indícios seguros para ensejar propositura de ação penal em relação a ela.

O pedido do Ministério de arquivamento em relação a Jessica foi acolhido na decisão de fl. 161.

O réu foi citado (fls. 157) e apresentou resposta à acusação (fl. 168).

A decisão de fl. 169 afastou a absolvição sumária do denunciado, manteve o

recebimento da denúncia e designou audiência de instrução e julgamento.

No decorrer da instrução foram ouvidas a vítima, uma testemunha de acusação e o réu foi interrogado (fls. 227 e 246/247).

Em memoriais, o Ministério Público requereu a procedência da ação penal nos termos em que proposta, argumentando que estão comprovadas autoria e materialidade do crime (fls. 254/257).

A Defesa, por sua vez, pediu a absolvição do acusado nos termos do artigo 386, incisos IV e V, do CPP (fls. 263/265).

É o relatório.

Fundamento e decido.

A materialidade e autoria estão demonstradas pelo boletim de ocorrência de fls.

04/05, pelo relatório de fls. 07/09, pelo auto de reconhecimento de fls. 23, e pela prova oral colhida.

A vítima Ana Paula Smanioti, em solo policial, disse que estava na frente da casa de uma vizinha, quando percebeu dois indivíduos em uma moto. Foi observada pelos indivíduos. Um deles desceu da moto e partiu em sua direção, mantendo uma das mãos em baixo da camiseta, simulando estar armado. Seu celular foi tomado por ele. O outro indivíduo disse para Rodrigo subtrair a bolsa também, mas ele não o fez. Pôde ver com clareza o assaltante. Compareceu até a CPJ e reconheceu pessoalmente, sem sombra de dúvidas, que Rodrigo foi o autor dos fatos. O réu ergueu o capacete no momento do assalto (fls. 23). Em juízo, relatou que foi até a casa de uma amiga que mora na mesma rua, pois estava cuidando dos animais de estimação dela. O alarme da casa de sua amiga disparou. Foi até a residência para ver o que estava acontecendo. Quando retornava para sua residência, dois indivíduos pararam na esquina. Tentou correr e telefonou para seu marido. Um indivíduo veio por trás e bateu em seu celular. O réu ergueu o capacete e pegou o aparelho. O criminoso não sacou a arma, mas aparentava estar com ela na cintura. Realizou o bloqueio do celular. Reconheceu pessoalmente o indivíduo na delegacia, pois no momento do assalto o réu ergueu o capacete. Não reconheceu o outro indivíduo que estava na moto. Rodrigo realizou vários furtos, pelo o que soube. Não conseguiu recuperar seu celular, pois o réu o descartou (mídia digital/SAJ).

A testemunha de acusação Ricardo Lourenção Ribeiro, policial civil, em juízo, disse que vários roubos anteriores aconteceram de forma similar ao caso em questão. A vítima relatou que estava na via pública, momento em que dois indivíduos em uma motocicleta pararam na esquina e passaram a observa-la. Ana Paula, por medo, retornou para casa, mas foi abordada por um indivíduo. O meliante manteve a mão dentro da blusa dizendo que estava armado e pediu os bens dela. A vítima entregou o celular para o indivíduo. Ana Paula disse que o autor do roubo estava com o capacete levantado, então seria capaz de realizar o reconhecimento. Realizaram diligências e concluíram que Rodrigo, vulgo "Diguinho", estava realizando vários roubos, com o mesmo modus operandi. Jéssica, vulgo "Jéssiquinha", namorada de Rodrigo, estaria atuando nos delitos também. O casal transitava nas ruas procurando vítimas. Os indivíduos eram investigados por outros roubos. Foi expedido mandado de prisão para "Diguinho" em determinado processo. Tentaram realizar a prisão, mas ele se evadiu. Posteriormente o réu foi capturado pela polícia militar e estava em posse de um simulacro. Rodrigo confessou os delitos e relatou com detalhes como eram realizados. Disse também que praticava os crimes em companhia de Jéssica. O réu confessou ter roubado o celular, porém, não conseguiu retirar a bateria, então danificou o aparelho e o descartou. A vítima reconheceu Rodrigo como sendo, sem sombra de dúvidas, o autor do crime. Acredita que Rodrigo tenha praticado o delito em posse de um simulacro (mídia digital/SAJ).

O réu Rodrigo Aparecido Rodrigues, em solo policial, disse que realizou o roubo do celular. Estava em companhia de "Jéssiquinha". Conduzia a moto, momento em que avistou a vítima. Disse que estava armado e colocou a mão em baixo da camiseta. A vítima entregou o aparelho. Estava em companhia de Jéssica, e ela estava de capacete, então a vítima não percebeu que se tratava de uma mulher. Após o roubo não conseguiu retirar o carregador do celular, então o danificou e descartou, para não ter problemas (fls. 21/22). Em juízo, negou os fatos. Não sabe o motivo de estar sendo acusado. Não foi preso no mesmo dia dos fatos. Não foi reconhecido na

delegacia. Possui processo criminal anterior por furto. Está preso por causa de um furto e um assalto. Em 2018, foi ouvido na delegacia por causa de vários furtos. Não se recorda o que disse naquela época (mídia digital/SAJ).

Quanto aos Policiais, civis ou militares, há de se destacar que os seus depoimentos judiciais têm valor igual aos depoimentos de quaisquer outras testemunhas estranhas aos quadros policiais, sendo totalmente descabido o preconceito acerca dos seus depoimentos, sob o pretexto de que viriam a Juízo com o intuito inicialmente mentiroso, a fim de legitimar suas condutas pretéritas. Na verdade, inexistente qualquer impedimento ou suspeição nos testemunhos, mesmo porque seria um contrassenso o Estado, que outrora os credenciara para o exercício da repressão criminal, outorgando-lhes certa parcela do poder estatal, posteriormente, quando os chamassem à prestação de contas, perante o Poder Judiciário, não mais lhes emprestasse a mesma credibilidade no passado emprestada.

A jurisprudência predominante entende que o depoimento de policiais constitui meio de prova idôneo a embasar a sentença, sobretudo quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal, mormente em casos nos quais a conduta delituosa é praticada na clandestinidade, desde que sopesada a credibilidade do depoimento com as demais provas.

Nesse contexto, e com maior razão, o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacífico no sentido de que o depoimento de policiais constitui meio de prova idôneo a dar azo à condenação, principalmente quando corroborada em juízo. Neste sentido: HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. NULIDADE DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. INSUFICIÊNCIA DAS PROVAS DE ACUSAÇÃO. DEPOIMENTOS PRESTADOS EM JUÍZO POR AUTORIDADES POLICIAIS. VALIDADE. REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. É da jurisprudência desta Suprema Corte a absoluta validade, enquanto instrumento de prova, do depoimento em juízo (assegurado o contraditório, portanto) de autoridade policial que presidiu o inquérito policial ou que presenciou o momento do flagrante. Isto porque a simples condição de ser o depoente autoridade policial não se traduz na sua automática suspeição ou na absoluta imprestabilidade de suas informações. (STF, HC 87.662-5/PE Rel. Min. Carlos Ayres Britto j. 05.09.06 DJU 16.02.07)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. 1. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA E MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO FUNDADOS, EXCLUSIVAMENTE, EM DENÚNCIA ANÔNIMA. IMPROCEDÊNCIA DA ALEGAÇÃO. REALIZAÇÃO DE INVESTIGAÇÕES PRELIMINARES. 2. DECISÃO QUE DETERMINOU A MEDIDA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. 3. IMPRESCINDIBILIDADE PARA O PROSSEGUIMENTO DAS INVESTIGAÇÕES. 4. VIOLAÇÃO AO ART. 155 DO CPP. NÃO OCORRÊNCIA. 5. ELEMENTO PROBATÓRIO DECORRENTE DA MEDIDA CAUTELAR. CONTRADITÓRIO DIFERIDO. 6. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. VALIDADE. 7. ANÁLISE DE CONTRARIEDADE A DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE. 8. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS A AMPARAR O DECRETO CONDENATÓRIO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. INVERSÃO DO JULGADO. NECESSIDADE DE REEXAME DAS PROVAS. INVIABILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 9. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. [...] 6. O depoimento de policiais é elemento idôneo à formação da convicção do magistrado quando em conformidade com as demais provas dos autos. (STJ, AgRg no AREsp 262.655/SP 5ª T. Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze j. 06.06.2013 DJU 14.06.2013) APELAÇÃO. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. AUTORIA E MATERIALIDADE. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS. VALIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO EVIDENCIAM A NARCOTRAFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, §4º, DA LEI DE DROGAS. RÉU QUE SE DEDICA A ATIVIDADES CRIMINOSAS. REGIME FECHADO. IMPROVIMENTO DO RECURSO DEFENSIVO. 1. A autoria e a materialidade do crime de tráfico de drogas restaram devidamente comprovadas. Substâncias entorpecentes encontradas em poder do réu. 2. Depoimentos dos policiais militares harmônicos e uníssonos no sentido da responsabilização criminal do réu. Validade dos seus depoimentos, mormente quando submetidos ao crivo do contraditório e corroborados pelas demais provas colhidas e pelas circunstâncias em que ocorreu o delito. Precedentes do STF e do STJ. (...) (TJSP, Apelação 0008442-48.2013.8.26.0050, Relator(a): Airton Vieira, Órgão julgador: 1ª Câmara Criminal Extraordinária, Data do julgamento: 15/12/2014, Data de registro: 20/01/2015) Ressalte-se que a lei não nega validade ao depoimento do policial, tanto que não o

arrola entre os impedidos ou suspeitos, não o dispensa do compromisso de dizer apenas a verdade, nem o poupa do sancionamento por falso testemunho. Ao julgador cumpre conferir, a suas declarações, o justo e merecido valor, cotejando-as e confrontando-as com os demais elementos de convicção.

No caso dos autos, o depoimento do policial civil está em consonância com o depoimento da vítima e demais provas juntadas aos autos, e isso autoriza a formação de um decreto condenatório.

A vítima, em juízo, ratificou o reconhecimento feito em solo policial, reafirmando ser o denunciado a pessoa que a abordou e tomou o celular de suas mãos, simulando estar com uma arma sob suas vestes. Disse que o reconhecimento pôde ser feito porque o denunciado, no momento que a abordou, levantou o capacete que estava usando (auto de reconhecimento de fls. 23). Confirmou, ainda, ter visto duas pessoas em uma motocicleta paradas na esquina.

Ao contrário do que sustenta a combativa Defesa, a prova autoriza condenação, posto que robusta e convergente no sentido de indicar que o acusado praticou o roubo descrito na denúncia, em concurso de agentes.

A alegação do réu cede diante dos depoimentos seguros do policial e do relato detalhado e desinteressado da vítima.

Incide a causa de aumento do concurso de agentes, provada pelo relato da ofendida e boletim de ocorrência que inaugurou a presente ação. Por essa razão, a pena será aumentada de 1/3 (um terço) na terceira fase da dosimetria.

O caso, portanto, é de condenação e, concluindo por ela, passo a aplicar a pena, de acordo com o artigo 68, caput, do Código Penal.

A pena do crime de roubo, a teor do disposto no artigo 157, do Código Penal, é de reclusão de 4 (quatro) a 10 (dez) anos de reclusão, e multa.

Observando o disposto no art. 59, caput, do Código Penal, verifico que as circunstâncias judiciais não são desfavoráveis ao acusado, razão pela qual fixo a pena-base no mínimo legal, equivalente a 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria, não há circunstâncias atenuantes a serem consideradas. Presente a agravante do artigo 61, I, do Código Penal, comprovada pela certidão de fls. 131/137, razão pela qual elevo a pena em 1/6 (um sexto), passando ao montante de 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão, e pagamento de 11 (onze) dias-multa.

Na terceira fase de aplicação da pena, presente a causa de aumento do artigo 157, § 2º, inciso II, majoro a pena em 1/3 (um terço), totalizando 6 (seis) anos 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, e pagamento de 14 (quatorze) dias-multa.

Em virtude da quantidade de pena e da reincidência, fixo o regime inicial fechado para o cumprimento da pena, nos termos do artigo 33, do CP. Atento às condições financeiras do réu, fixo o dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo.

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, ou mesmo a concessão do sursis, em razão da pena aplicada e da reincidência.

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE a denúncia para CONDENAR o réu RODRIGO APARECIDO RODRIGUES como incurso no artigo 157, §2º, II, do Código Penal à pena de 6 (seis) anos 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 14 (quatorze) dias-multa, no mínimo legal, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

O réu poderá recorrer em liberdade porque nesta condição respondeu ao processo e não estão presentes os pressupostos da segregação cautelar. Observe-se que o réu está preso por outro processo.

Deixo de fixar o valor mínimo para a reparação civil, pois não houve pedido expresso pelo Ministério Público ou pelo ofendido, para que esta questão fosse objeto de contraditório durante a instrução processual, com o fim de assegurar a ampla defesa do acusado.

Após o trânsito em julgado, expeça-se certidão dos honorários de acordo com a tabela do convênio DPE/OAB, lance-se o nome do réu no rol dos culpados, expeçam-se as comunicações de praxe, oficie-se para suspensão dos seus direitos políticos. Condene o réu ao pagamento das custas processuais.

Oportunamente, arquivem-se.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Lins, 06 de julho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA